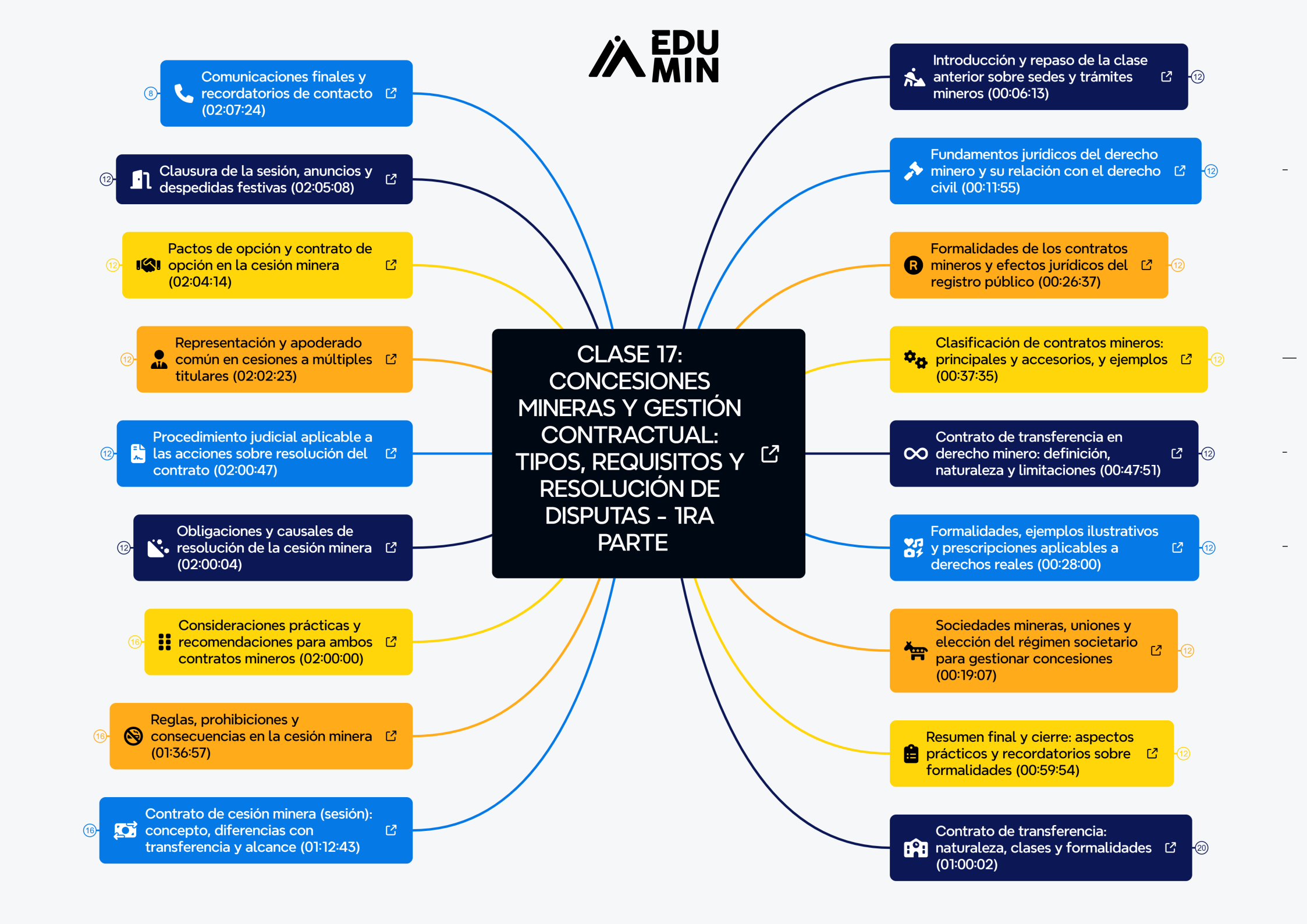

EDU MIN
CLASE 17: CONCESIONES MINERAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL: TIPOS, REQUISITOS Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - 1RA PARTE
Introducción y repaso de la clase anterior sobre sedes y trámites mineros (00:06:13)
Fundamentos jurídicos del derecho minero y su relación con el derecho civil (00:11:55)
Formalidades de los contratos mineros y efectos jurídicos del registro público (00:26:37)
Clasificación de contratos mineros: principales y accesorios, y ejemplos (00:37:35)
Contrato de transferencia en derecho minero: definición, naturaleza y limitaciones (00:47:51)
Formalidades, ejemplos ilustrativos y prescripciones aplicables a derechos reales (00:28:00)
Sociedades mineras, uniones y elección del régimen societario para gestionar concesiones (00:19:07)
Resumen final y cierre: aspectos prácticos y recordatorios sobre formalidades (00:59:54)
Contrato de transferencia: naturaleza, clases y formalidades (01:00:02)
Comunicaciones finales y recordatorios de contacto (02:07:24)
Clausura de la sesión, anuncios y despedidas festivas (02:05:08)
Pactos de opción y contrato de opción en la cesión minera (02:04:14)
Representación y apoderado común en cesiones a múltiples titulares (02:02:23)
Procedimiento judicial aplicable a las acciones sobre resolución del contrato (02:00:47)
Obligaciones y causales de resolución de la cesión minera (02:00:04)
Consideraciones prácticas y recomendaciones para ambos contratos mineros (02:00:00)
Reglas, prohibiciones y consecuencias en la cesión minera (01:36:57)
Contrato de cesión minera (sesión): concepto, diferencias con transferencia y alcance (01:12:43)

EDU MIN

Introducción y repaso de la clase anterior sobre sedes y trámites mineros (00:06:13)

- Resumen de sedes administrativas y su competencia según tipo de minería (00:06:23)
  - INGEMMET es la sede adecuada para trámites relacionados con la gran minería y procedimientos que impliquen gran escala y alcance nacional.
  - Para minería artesanal y pequeña minería la sede competente suele ser el gobierno regional que flexiona trámites según su ámbito territorial.
  - Es necesario identificar la sede competente antes de iniciar trámites administrativos por la diferencia en competencia y requisitos.
- Tipos de concesiones mineras y su importancia para el curso (00:07:11)
  - Existen cuatro tipos básicos de concesiones mineras: concesión de exploración y explotación, concesión de beneficio, concesión de labor general y concesión de transporte minero.
  - Estos cuatro tipos son esenciales y deben saberse de memoria para comprender los contratos y la gestión de derechos mineros.
  - Cada tipo implica distintos permisos, alcances y responsabilidades para el titular de la concesión.
- Procedimientos administrativos, resoluciones y medios electrónicos (00:07:55)
  - Los trámites ante la entidad administrativa pueden realizarse presencialmente o vía internet mediante mesas de partes virtuales habilitadas por la mayoría de entidades.
  - Se abordaron conceptos de silencio administrativo positivo y negativo y los tipos de resoluciones que emiten las entidades en procedimientos mineros.
  - Los estudios ambientales son usualmente lo más complejo y necesario para obtener autorizaciones desde la exploración hasta la etapa de cierre o restitución.

EDU MIN

Fundamentos jurídicos del derecho minero y su relación con el derecho civil (00:11:55)

- Por qué el derecho minero se enlaza con el derecho civil y los derechos reales (00:12:06)
  - El derecho civil regula la modificación, creación y extinción de derechos reales; la concesión minera es tratada jurídicamente como un derecho real.
  - Un derecho real implica la potestad de ejercer un poder directo sobre una cosa, con ejemplos habituales como la propiedad, la posesión y el uso.
  - Esa potestad autoriza vender, ceder, hipotecar o gravar el bien siempre que no vulnere derechos de terceros ni contravenga normas superiores.
- Concepto y ejemplos prácticos de derechos reales aplicados a minería (00:13:01)
  - Explicación pedagógica sobre qué es un derecho real: capacidad de ejercer poder sobre un bien, con ejemplos como la casa o el automóvil inscritos en registros públicos.
  - Las acciones posibles sobre un derecho real incluyen venta, hipoteca, cesión, donación y disposición hereditaria, sujeto a límites legales.
  - Límites: no vulnerar derechos de terceros y la posible expropiación por el Estado por causa de utilidad pública o interés social, con pago de justiprecio.
- Normas aplicables: Código Civil, Ley General de Minería y reglamentos (00:23:52)
  - Los contratos mineros se rigen por las reglas generales del derecho común (Código Civil) en todo lo no regulado por la Ley General de Minería.
  - La Ley General de Sociedades complementa cuando la materia se relaciona con la constitución de personas jurídicas y su régimen societario.
  - Artículos citados indican que los contratos mineros deben constar en escritura pública e inscribirse en el registro público de minería para ser oponibles.

EDU MIN

Formalidades de los contratos mineros y efectos jurídicos del registro público (00:26:37)

Requisito de escritura pública e inscripción en registro público de minería (00:26:37)

- Los contratos mineros deben constar en escritura pública y ser inscritos en el registro público de minería para surtir efecto frente al Estado y terceros.
- La escritura pública la eleva un notario o, si el acto se realiza en el extranjero, ante cónsul del Perú; sin esta formalidad el contrato carece de eficacia registral.
- El registro otorga seguridad jurídica, publicidad y oponibilidad frente a terceros; el primer inscrito prevalece frente a terceros compradores.

Consecuencias de no inscribir o no elevar a escritura pública (00:33:54)

- Si un contrato minero no está elevado a escritura pública ni inscrito, para la ley es como si no existiera y no producirá efectos frente al Estado o terceros.
- La inscripción protege frente a compradores posteriores y evita situaciones de doble venta o fraude por inscripciones simultáneas en distintas notarías.
- En caso de formalización en el extranjero, la escritura pública ante cónsul permite la posterior inscripción; sin ello, el registro no podrá inscribir.

Mecanismos de protección registral contra múltiples transmisiones simultáneas (00:37:35)

- Existen mecanismos como la inscripción preventiva o el bloqueo de la partida para proteger la adquisición mientras se formaliza el pago o el contrato.
- Las arras o separación pueden formalizarse en escritura para asegurar la prioridad registral y evitar ventas a terceros.
- La práctica notarial y registral es clave para prevenir la astucia del vendedor que pueda celebrar simultáneamente contratos en varias notarías.

Clasificación de contratos mineros: principales y accesorios, y ejemplos (00:37:35)

- Diferenciación entre contratos principales y accesorios y su naturaleza jurídica (00:41:14)
  - Contrato principal: tiene vida por sí mismo y no depende de otro contrato para su existencia y efectos.
  - Contrato accesorio: depende de la existencia y vigencia de un contrato principal; su vigencia y efectos se subordinan al principal.
  - La caída del contrato principal implica la extinción del accesorio, y la subsistencia del principal mantiene al accesorio.
- Ejemplos prácticos en derecho común y su aplicación al ámbito minero (00:42:05)
  - Hipoteca como accesorio de un préstamo: el préstamo es el contrato principal y la hipoteca es la garantía accesorias cuya vigencia depende del cumplimiento del principal.
  - Si el deudor paga el préstamo, el acreedor debe levantar la hipoteca e inscribir la liberación en registros públicos.
  - Ejemplo bancario: uso de bienes inmuebles o concesiones como garantía para obtener crédito, formalizando prenda o hipoteca minera como contratos accesorios.
- Contratos principales en minería: tipos y alcance básico (00:37:42)
  - Contratos principales mencionados: transferencia, cesión, opción minera, riesgo compartido y contrato de explotación, cada uno con efectos directos sobre derechos mineros.
  - Los contratos principales regulan la transmisión, explotación y aprovechamiento de derechos mineros y se rigen por el derecho común salvo prohibiciones legales.
  - Estos contratos pueden conferir derechos personales o reales sobre la concesión, sujetos a inscripción y formalidades especiales.

Contrato de transferencia en derecho minero: definición, naturaleza y limitaciones (00:47:51)

- Definición del contrato de transferencia y su alcance jurídico (00:48:18)
  - La transferencia es el acto jurídico traslaticio por el cual el titular de una concesión (transferente) transmite total o parcialmente derechos mineros a un adquiriente contra contraprestación.
  - Naturaleza jurídica: contrato nominado del derecho minero que aplica reglas del derecho común cuando no se oponga a la ley minera.
  - Su finalidad es trasladar el dominio o titularidad de la concesión, convirtiendo al adquiriente en titular registral tras las formalidades requeridas.
- Limitación: no transfiere la propiedad de los recursos minerales del Estado (00:50:05)
  - Mediante la transferencia no se transmiten la propiedad originaria o eminente de los recursos minerales que pertenecen al Estado; sólo se transfieren derechos sobre la concesión.
  - El adquiriente obtiene los derechos y obligaciones del título concesional, dentro del marco legal que reconoce la titularidad estatal sobre recursos.
  - El contrato puede implicar la transmisión de expectativas, permisos y estudios, pero no la propiedad material de los minerales.
- Prohibición de rescisión por lesión y del retracto en transferencias mineras (00:50:23)
  - No procede la rescisión por lesión en transferencias mineras: no es aplicable la acción civil que anula ventas por aprovechamiento de necesidad extrema del vendedor.
  - Tampoco aplica el retracto: terceros no pueden subrogarse en lugar del comprador original pagando las mismas condiciones para adquirir la concesión.
  - La transferencia en derecho minero es personalísima, lo que limita recursos civiles ordinarios que sí existirían en otros bienes muebles o inmuebles.

Formalidades, ejemplos ilustrativos y prescripciones aplicables a derechos reales (00:28:00)

- Función del registro público y ejemplo de prioridad entre compradores (00:28:04)
  - El registro público otorga prioridad al primer inscrito, siendo oponible frente a terceros y generando seguridad jurídica a quien obtiene la inscripción primero.
  - Ejemplo práctico: si una misma casa se vende a tres compradores, prevalece el que posea la inscripción registral con fecha más antigua.
  - La presunción legal del registro hace asumible que la información es de conocimiento público y evita litigios por buena fe sin verificación registral.
- Ejemplo de rescisión por lesión en derecho civil y su caducidad (00:51:47)
  - Caso ilustrativo: venta a precio extremadamente inferior por estado de necesidad (necesidad por enfermedad del hijo), que enseña la figura de rescisión por lesión.
  - La rescisión por lesión tiene plazos de caducidad; si transcurren los plazos procesales la acción puede extinguirse y el juez negar la rescisión.
  - El ejemplo muestra la imposibilidad práctica de anular transferencias cuando ha transcurrido el término legal, pese a la evidente injusticia material.
- Importancia de tiempos procesales y limitaciones para acciones sobre derechos reales (00:55:12)
  - Las acciones para anular transferencias por lesión u otros vicios de la voluntad están sujetas a plazos de caducidad o prescripción que limitan su eficacia.
  - El paso del tiempo puede impedir que se revoque una transferencia, por lo que la prontitud en la interposición de acciones es determinante.
  - Los jueces deben respetar los plazos legales; la caducidad impide que la vulnerabilidad del vendedor sirva siempre para anular contratos pasados sin actuación oportuna.

EDU MIN

Sociedades mineras, uniones y elección del régimen societario para gestionar concesiones (00:19:07)

- Formas de unión y constitución de personas jurídicas para actividades mineras (00:19:11)
  - Las personas que desean explotar proyectos mineros pueden constituirse bajo distintas formas societarias según objetivos y riesgos, por ejemplo sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima abierta.
  - La elección del régimen societario afecta representación, responsabilidad patrimonial, acceso a mercados de capitales y protección del patrimonio personal frente a riesgos empresariales.
  - Para constituir una sociedad conviene asesorarse con un abogado societario que recomiende la mejor estructura según proyecto, inversión y riesgo.
- Sociedad minera de responsabilidad limitada: utilidad y protección del patrimonio (00:11:48)
  - La sociedad de responsabilidad limitada permite limitar el riesgo patrimonial de los socios frente a obligaciones de la sociedad, protegiendo bienes personales ante quiebras o deudas empresariales.
  - Es una opción habitual para pequeñas y medianas empresas mineras que no buscan cotizar en bolsa pero requieren estructura societaria estable.
  - La elección societaria también condiciona quiénes pueden representar a la sociedad, cómo se aportan garantías y cómo se transfieren participaciones.
- Cuestiones prácticas en constitución y gestión societaria aplicadas a concesiones mineras (00:22:06)
  - Aspectos a definir: quién representa a la sociedad, qué patrimonio aporta cada socio, cómo se gravan las participaciones y cómo se instrumentan cesiones de derechos mineros dentro de la sociedad.
  - Preguntas prácticas: cómo disolver la sociedad, cómo transferir derechos mineros entre socios y cómo inscribir operaciones societarias relacionadas con concesiones en registros competentes.
  - La estructura societaria debe prever mecanismos de continuidad, administración y protección de inversiones para evitar interrupciones en proyectos mineros.

Resumen final y cierre: aspectos prácticos y recordatorios sobre formalidades (00:59:54)

- Recordatorios clave sobre formalidades y efectos jurídicos (00:33:54)
  - Inscribir en escritura pública y en el registro público de minería es condición necesaria para la validez y oponibilidad de contratos mineros frente a terceros y al Estado.
  - La falta de formalidad implica que el acto no existe registralmente, con el riesgo de pérdida de derechos frente a terceros que sí se inscriban correctamente.
  - En el extranjero, la escritura ante cónsul peruano es la vía para lograr posterior inscripción; el notario o cónsul son agentes esenciales en la formalización.
- Principales limitaciones y consideraciones sobre remedios civiles en transferencias mineras (00:58:55)
  - En transferencias mineras no aplican ciertos remedios como la rescisión por lesión ni el retracto, lo que restringe la capacidad de anular o subrogar compras en ciertos supuestos.
  - La naturaleza personalísima de la transferencia implica que derechos civiles ordinarios pueden no ser aplicables en la misma forma que en otros bienes.
  - Es importante actuar con diligencia y cumplir formalidades para garantizar la protección legal de derechos sobre concesiones mineras.
- Conclusión práctica y preparación para siguientes clases (00:59:54)
  - Comprender la interacción entre derecho minero, derecho civil y reglas societarias es esencial para gestionar, ceder, gravar o explotar concesiones.
  - Las próximas sesiones abordarán con mayor detalle contratos específicos (cesión, opción, riesgo compartido, garantías mineras) y la aplicación práctica de inscripciones y registros.
  - Mantener orden en formalidades, asesoría notarial y societaria y diligencia en plazos procesales son lecciones prácticas a aplicar en la gestión contractual minera.

Contrato de transferencia: naturaleza, clases y formalidades (01:00:02)

- Transferencia total o parcial de derechos mineros entre cotitulares y terceros (01:00:16)
  - La transferencia puede ser total o parcial y aplicable a todas las acciones y derechos mineros que posea el transferente en la concesión.
  - En cotitularidad (condominio) un cotitular puede vender o transferir su participación sin impedirlo legalmente.
  - Antes de vender a un tercero, la ley exige ofrecer la parte al cotitular; si éste rechaza, el transferente puede vender a un tercero sin impedimento.
- Consecuencias por no ofrecer la parte a cotitulares y acciones posibles (01:01:31)
  - Si no se ofrece previamente la parte al cotitular, los cotitulares pueden solicitar la nulidad del acto por incumplimiento de formalidad, no un derecho de retracto.
  - La falta de la formalidad previa permite impugnar la venta mediante nulidad por ausencia del requisito legal.
  - Ejemplos a modo comparativo con bienes inmuebles para ilustrar la obligación de oferta previa al tercero.
- Naturaleza jurídica: contratos nominados, principales, bilaterales y onerosos (01:03:18)
  - Un contrato nominado es aquel que tiene regulación y nombre en el Código Civil; innominados carecen de nombre pero son permitidos si no contravienen normas.
  - Es principal (no depende de otro contrato), bilateral (transferente y adquiriente) y oneroso cuando existe contraprestación económica.
  - Es consensual; las partes pactan libremente sin obligatoriedad impuesta por terceros.
- Elementos esenciales, efectos y limitaciones de la transferencia (01:04:55)
  - Elementos: transferente (concesionario), adquiriente (nuevo titular), objeto (transferencia del derecho minero) y precio (contraprestación).
  - Sin contraprestación efectiva se trataría de donación o acto distinto y no de contrato de transferencia; notario puede observar ventas por precio simbólico.
  - La transferencia implica transmisión del dominio y posesión del título minero; el transferente no puede seguir actuando como titular tras la venta.
- Partes integrantes y accesorias de la concesión en la transferencia (01:09:39)
  - La transferencia comprende las partes integrantes y las accesorias solo si se pactan expresamente en el contrato.
  - Debe constar por escrito qué elementos integrantes o accesorios se transfieren, porque de lo contrario no se consideran vendidos.
  - Se permite transferir derechos mineros o parte de ellos antes de constituirse una sociedad legal minera, respetando la porción de derecho previa.

Contrato de cesión minera (sesión): concepto, diferencias con transferencia y alcance (01:12:43)

- Definición de sesión minera como arrendamiento y diferencia esencial con la transferencia (01:13:14)
  - La sesión minera es el arrendamiento o alquiler de la concesión; no supone transmisión definitiva del dominio sino entrega temporal del derecho de uso.
  - A diferencia de la transferencia, la sesión permite al sesionario usar y aprovechar los frutos, siendo los minerales extraídos propiedad del sesionario.
  - La denominación específica en derecho minero es sesión minera, equivalente funcional al arrendamiento en otras áreas del derecho.
- Alcance de la entrega en sesión y limitaciones sobre infraestructura (01:14:42)
  - Mediante la sesión puede entregarse la concesión, pero la extensión a infraestructura solo procede en concesiones de labor general, transporte minero y beneficio/refinación en casos específicos.
  - La sesión concede el uso y aprovechamiento material y jurídico del bien, incluyendo la recolección de frutos y la asunción de obligaciones propias del titular durante el plazo pactado.
  - El sesionario asume obligaciones como el pago del derecho de vigencia, salvo pacto en contrario donde el sedente se encargue del pago.
- Elementos esenciales de la sesión: objeto, contraprestación y plazo (01:18:47)
  - Objeto: entrega temporal de derechos y obligaciones de la concesión para la explotación o finalidad pactada.
  - Contraprestación: renta o compensación que el sesionario debe pagar al sedente por la cesión del uso y aprovechamiento.
  - Plazo: debe existir y ser determinado o determinable; la falta de plazo convierte el contrato en indeterminado y podría entenderse como transferencia implícita.
- Derechos del sesionario y obligaciones relacionadas con la vigencia (01:30:01)
  - El sesionario recibe todos los derechos y obligaciones de la concesión durante la sesión, incluyendo aprovechamiento de frutos y responsabilidad por obligaciones operativas.
  - Es recomendable pactar quién paga el derecho de vigencia y consecuencias por mora o incumplimiento para evitar que multas y sanciones recaigan sobre el sedente.
  - Consecuencias usuales por incumplimiento de contraprestación incluyen la reversión automática de la concesión al sedente y la asunción de multas por parte del incumplidor si así se pacta.

EDU MIN

Reglas, prohibiciones y consecuencias en la cesión minera (01:36:57)

- Duración, determinabilidad y práctica habitual en contratos de sesión (01:39:55)
  - La duración de las sesiones suele ser extensa en proyectos mineros; contratos comunes de 10 años o más para ajustarse a la naturaleza de largo plazo.
  - El plazo puede ser determinable: por ejemplo, hasta agotamiento del mineral o hasta que ocurra un hecho concreto que ponga fin a la sesión.
  - Es obligatorio fijar la contraprestación o no habrá contrato de sesión sino otra figura jurídica como donación o encargos sin contraprestación.
- Oponibilidad, inscripción registral y efectos de la falta de formalidad (01:48:51)
  - Para que el contrato de sesión surta efectos frente a terceros debe inscribirse en el registro de derechos mineros; sin inscripción el contrato no existe legalmente frente al derecho.
  - La falta de inscripción o falta de elementos esenciales (precio, plazo) impide la existencia jurídica del contrato y lo invalida frente a la administración y terceros.
  - La inscripción asegura la oponibilidad del contrato ante procedimientos y terceros interesados relacionados con la concesión.
- Prohibiciones al sesionario: subcesiones y limitaciones sin consentimiento expreso (01:55:12)
  - El sesionario no podrá celebrar contratos de cesión minera sobre la misma concesión con terceros, salvo consentimiento expreso del sedente pactado en el contrato.
  - Es equivalente a la prohibición de subarrendar sin permiso en otros arrendamientos; debe pactarse expresamente si se permite subcesión.
  - El contrato puede establecer la posibilidad de transferencia total por parte del sedente, incluso si la concesión está en sesión, con notificación y respeto a derechos del sesionario.
- Resolución del contrato y cláusulas preventivas frente a contingencias (01:57:55)
  - Deben incluirse causas de resolución anticipada del contrato, como incumplimiento de contraprestación, multas ambientales graves o mala explotación que genere sanciones.
  - Se aconseja pactar cláusulas que permitan la reversión inmediata de la concesión al sedente y asignación de multas y responsabilidades al sesionario incumplidor.
  - Redactar un contrato exhaustivo con previsiones para escenarios adversos reduce riesgos jurídicos y económicos para el sedente y facilita la defensa en procedimientos administrativos o judiciales.

Consideraciones prácticas y recomendaciones para ambos contratos mineros (02:00:00)

- Importancia de asesoría legal especializada y redacción exhaustiva del contrato (01:36:31)
  - Contratar un buen abogado es clave para prever escenarios adversos, redactar cláusulas de pago, reversión y asignación de multas y responsabilidades.
  - La redacción debe incluir qué ocurre en caso de retrasos en pago, incumplimiento en obligaciones ambientales y quién asume la defensa en procedimientos administrativos o judiciales.
  - Evitar cláusulas genéricas y prever usos indebidos, subcontrataciones no autorizadas y consecuencias concretas para proteger al titular.
- Riesgos fiscales, sancionadores y administrativos inherentes a la sesión y transferencia (01:07:45)
  - La notaría o autoridades pueden observar operaciones con precios simbólicos por implicaciones tributarias y de derechos de transferencia, generando riesgos fiscales.
  - Multas de organismos fiscalizadores (OEFA, Sunafil, entre otros) suelen recaer en el titular si no se pacta expresamente su asunción por el sesionario.
  - La responsabilidad por incumplimiento de obligaciones ambientales es elevada; cláusulas de control y supervisión operativa deben estar en el contrato.
- Coordinación entre sedente, sesionario y defensa en procedimientos sobre titularidad o área (01:53:36)
  - En procesos que discutan el título o el área de la concesión deben incluirse al sedente y al sesionario, salvo delegación expresa del derecho de defensa.
  - Es recomendable pactar en el contrato quién asumirá la defensa en juicios o administrativos para evitar conflicto de intereses y dilaciones procesales.
  - La claridad contractual sobre defensa y coordinación evita que se "pateen la pelota" y asegura respuestas procesales rápidas y coherentes.
- Precauciones finales y analogías prácticas para entender obligaciones y derechos (01:42:12)
  - Usar analogías con arrendamientos urbanos o vehículos ayuda a comprender las consecuencias de incumplimiento, subarriendo no autorizado y responsabilidades por multas.
  - Antes de ceder o transferir una concesión, mapear riesgos operativos, ambientales y fiscales y reflejarlos en cláusulas concretas.
  - Recordar que sin inscripción registral, precio o plazo determinados, el acto carecerá de efectos jurídicos y podrá ser impugnado o declarado inexistente.

Obligaciones y causales de resolución de la cesión minera (02:00:04)

Pago del derecho de vigencia y otras obligaciones contractuales (02:00:04)

- Las obligaciones principales incluyen el pago del derecho de vigencia exigible por la autoridad minera como condición para mantener la cesión minera vigente.
- Además del pago, existen obligaciones pactadas contractualmente que las partes deben cumplir conforme a lo estipulado en el contrato de cesión minera.
- El incumplimiento de estas obligaciones contractuales puede constituir causal para iniciar procesos de resolución o rescisión de la cesión minera.

Incumplimientos normativos que pueden determinar la rescisión (02:00:13)

- El incumplimiento de normas ambientales aplicables al área o actividad minera puede ser causal de rescisión de la cesión minera según lo previsto en el contrato o la normativa.
- El incumplimiento de normas penales relacionadas con actividades desarrolladas en la concesión también puede constituir causal de terminación de la cesión.
- La invasión o afectación de espacios o bienes ajenos a la concesión minera puede generar responsabilidad y motivar la resolución del contrato de cesión.

Otras hipótesis que pueden llevar a la resolución contractual (02:00:35)

- Existen múltiples supuestos adicionales, no exhaustivamente enumerados, que podrían determinar la rescisión de la cesión minera si se producen según lo pactado.
- La cláusula contempla “muchas otras cosas” imaginables que vinculan la ejecución adecuada del contrato con su continuidad efectiva.
- Las causas de resolución se aplican en atención a lo acordado entre partes y las normas aplicables al régimen de cesión minera.

Procedimiento judicial aplicable a las acciones sobre resolución del contrato (02:00:47)

Tramitación según reglas del procedimiento de menor cuantía (02:00:47)

- Las acciones tendientes a obtener la resolución del contrato de cesión minera se tramitarán conforme a las reglas del procedimiento de menor cuantía establecidas por el ordenamiento procesal.
- Esto implica que la vía procesal será la correspondiente a asuntos de menor cuantía, con sus propias reglas de admisión, sustanciación y resolución.
- El tribunal competente será el que corresponda para asuntos de menor cuantía, no los órganos jurisdiccionales superiores por cuantía.

Competencia judicial según cuantía y efecto en la resolución contractual (02:00:57)

- El disertante explica que los jueces son competentes por materia y por cuantía, de modo que asuntos de baja cuantía no ascienden a instancias supremas.
- En asuntos de menor cuantía, la competencia inicial suele recaer en jueces de paz letrado y, en su caso, en la instancia superior correspondiente.
- La observancia de la jurisdicción por cuantía determina el cauce procesal aplicable a las acciones derivadas de contratos de cesión minera.

Carácter procesal del procedimiento y precisión sobre la materia (02:01:13)

- Se enfatiza que la materia es procesal y que la resolución de contratos de cesión debe encuadrarse en el procedimiento señalado por la normativa procesal.
- El procedimiento de menor cuantía tiene particularidades y etapas propias que deberán respetarse en la controversia sobre la cesión.
- La explicación pretende aclarar que la vía judicial existe y se ajusta a los parámetros de competencia por cuantía.

Representación y apoderado común en cesiones a múltiples titulares (02:02:23)

- Obligación de designar un apoderado común cuando hay varios cesionarios (02:02:23)
  - Si la cesión comprende uno o más derechos mineros cedidos a dos o más personas, estas partes quedan obligadas a designar un apoderado común para efectos de representación.
  - La designación del apoderado común es una norma práctica y de orden público en trámites mineros y societarios ante la autoridad competente.
  - El apoderado común será la persona con la que la autoridad se comunicará y tramitará todos los asuntos relacionados con la cesión minera.
- Función práctica del apoderado común en las relaciones con la autoridad (02:02:33)
  - El apoderado común facilita la gestión administrativa: la autoridad evita tratar con múltiples titulares y centraliza las comunicaciones y actos administrativos en un solo representante.
  - En procedimientos o solicitudes ante la entidad estatal, el apoderado común actúa como interlocutor y responsable frente a la administración.
  - Esta disposición busca agilidad y claridad en la tramitación de actuaciones relativas a derechos mineros cedidos a colectivos de personas.
- Regla supletoria por orden alfabético cuando no se designa apoderado común (02:03:24)
  - Si no se ha designado un apoderado común, la norma prevé una regla supletoria: la representación corresponderá por orden alfabético de apellidos de los titulares.
  - A modo de ejemplo, si en una sociedad o conjunto de cesionarios figuran los apellidos “Álvarez” y “Ceballos” y no hay apoderado común, prevalecerá el primero por orden alfabético.
  - La autoridad estatal dirigiría sus actos y comunicaciones al titular que resulte primero conforme a ese orden alfabético, quien asumirá la representación ante la entidad.

Pactos de opción y contrato de opción en la cesión minera (02:04:14)

Procedencia del pacto de opción en contratos de cesión minera (02:04:14)

- El pacto de opción para la celebración de contratos de cesión minera es una modalidad admitida y prevista en la normativa o en la autonomía de la voluntad de las partes.
- Se menciona que dicho pacto de opción puede celebrarse como parte del régimen contractual que antecede a una cesión definitiva de derechos mineros.
- Se deja constancia de que el tema amerita una explicación separada y más desarrollada en una clase posterior dedicada al contrato de opción.

Necesidad de explicación adicional sobre el contrato de opción (02:04:24)

- El expositor indica que la materia del contrato de opción requiere un tratamiento específico y detallado que será abordado en la clase siguiente.
- Por ahora se reconoce la existencia y procedencia del pacto de opción sin entrar en definiciones técnicas ni efectos jurídicos extensos.
- Se pospone la explicación formal sobre elementos, requisitos y consecuencias del contrato de opción para la sesión próxima.

Reseña de cierre sobre el pacto de opción en cesiones (02:04:34)

- Se concluye la referencia señalando que el pacto de opción podrá darse en el marco de contratos de cesión minera y que será tema de estudio posterior.
- No se aportan ejemplos concretos ni cláusulas tipos en esta intervención; se limita a señalar la admisión de la figura.
- La aclaración busca preparar a los asistentes para profundizar en el siguiente encuentro académico.

Clausura de la sesión, anuncios y despedidas festivas (02:05:08)

- Anuncio de la próxima clase y fechas navideñas (02:05:12)
  - El expositor informa que, según el cronograma, la próxima clase se realizará el 5 de enero, por lo que no habrá encuentros en Navidad ni Año Nuevo.
  - Se comunica implícitamente el periodo de receso y la reanudación de las actividades académicas en la fecha señalada.
  - La notificación sirve para coordinar expectativas y planificar la continuidad del curso en el próximo ciclo lectivo.
- Mensajes de felicitación y buenos deseos por fiestas (02:05:38)
  - El docente aprovecha para desear a los asistentes una feliz Navidad y que disfruten las festividades en armonía, amor y paz, con buenos deseos para el año venidero.
  - Los asistentes responden con agradecimientos y la reciprocidad de felicitaciones y buenos deseos para las fiestas.
  - Se hacen comentarios informales sobre no "juerguear mucho" y el deseo de que todos estén sanos y salvos al retomar las clases.
- Procedimientos administrativos de cierre y despedida final (02:06:56)
  - Se indica que en minutos se compartirá el programa de la siguiente clase y el índice de asistencia para acreditar la sesión del día.
  - El moderador o responsable da por cumplida la sesión y advierte que se remitirá la información administrativa necesaria a los alumnos.
  - La sesión culmina con agradecimientos reiterados, reiteración de buenos deseos y la despedida formal hacia los participantes.

Comunicaciones finales y recordatorios de contacto (02:07:24)

- Oferta de asistencia y canales de contacto para dudas sobre diplomas u otros asuntos (02:07:24)
  - Se recuerda a los asistentes que, ante cualquier duda sobre diplomas o consultas generales sobre la materia o el docente, pueden utilizar los números de contacto que se encuentran disponibles.
  - El mensaje invita a la comunicación a través de los canales previstos para resolver incidencias administrativas o académicas posteriores.
  - Se enfatiza la disposición a atender consultas, manteniendo abiertos los canales institucionales de comunicación.
- Mensaje de cierre con deseos de Navidad y Año Nuevo (02:07:31)
  - El expositor reitera los buenos deseos para Navidad y Año Nuevo, agradece la participación y desea a todos muy buenas noches.
  - La despedida finaliza la sesión en tono cordial y festivo, cerrando la interacción académica del día.
  - Se cierra la grabación o transcripción con agradecimientos finales y deseos de bienestar para los asistentes.